

1502289-16.2019.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2161858/2019 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 5592004 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

JOAO SAMUEL FRANCISCO AMARAL

Data da Audiência

28/07/2022

Aos 28 de julho de 2022, às 14:00 horas, em conformidade com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502289-16.2019.8.26.0566 - 2019/001237

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2161858/2019 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 5592004 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

JOAO SAMUEL FRANCISCO AMARAL

Data da Audiência

28/07/2022

Aos 28 de julho de 2022, às 14:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado JOAO SAMUEL FRANCISCO AMARAL; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas FERNANDO HENRIQUE PEIXOTO ESCRIVANI e JOÃO RAFAEL SAKADAUSKAS FERREIRA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes

autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas FERNANDO HENRIQUE PEIXOTO ESCRIVANI e JOÃO RAFAEL SAKADAUSKAS FERREIRA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. JOÃO SAMUEL FRANCISCO AMARAL, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. A defesa requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. É o relatório. DECIDO. O acusado confessou em juízo que portava a maconha descrita na denúncia para consumo próprio. Acolho os motivos expostos por ambas as partes e os tomo como minhas razões de decidir, para desclassificar a imputação descrita na denúncia para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. Passo a fixar a pena. Aplico a pena de advertência, neste ato. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na denúncia e desclassifico a acusação contida na denúncia para figura descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se ao acusado JOÃO SAMUEL FRANCISCO AMARAL a pena de ADVERTÊNCIA, neste ato. Autorizo a restituição dos valores apreendidos ao acusado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA